

△△△△공단 상임감사

통보

제 목	공사업무 이해충돌 방지 체크리스트 작성 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△, △△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 공단이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하는「공사업무집행규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 공단이 시행하는 공사업무에 대하여는 관계법령 및 공단 제규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이 규칙을 적용하고 있다.

공단은 「공직자의 이해충돌 방지법」시행에 따라 공사감독관 등의 사적이해관계자 확인절차 신설을 골자로 하는「공사업무집행규칙」일부개정(△△△△부 - 1758호, 2022. 11. 24.)을 하였다.

△△△△△△△에서는 2023년 2월 18일부터 감사일 현재(2026. 3. 27.)까지 총 4건의 공사를 완료하고 각 건의 대하여 준공 검사자 및 입회자를 임명하였다.

2. 관령법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제36조(검사자 등 임명)제1항에 따라, 계약담당부서의 장은 계약상대자로부터 기성부분검사원, 준공검사원 또는 하자검사원을 접수하였을 때에는 접수된 날로부터 3일 이내 다음 각 호에 따라 검사자와 입회자를 임명하도록 하고 있고, 제6항 계약담당부서의 장은 검사자, 입회자를 임명할 경우, 이해충돌 방지를 위해 임명 예정자에게 별지 제21호 서식의 공사 업무이해충돌 방지 체크리스트를 받아야 한다.

따라서, △△△△△△△△은 준공검사자 및 입회자 임명 전 사적이해관계자 확인절차를 위해 공사 업무이해충돌 방지 체크리스트를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단 「공사업무집행규칙」이 개정됨에 따라 2022년 11월 25일부터 준공검사 검사자, 입회자를 임명할 경우, 이해충돌 방지를 위해 임명 예정자에게 공사업무 이해충돌 방지 체크리스트를 받아야 한다.

△△△△△△△△에서는 아래 [표 1]과 같이 공사 완료 후 준공검사를 할 검사자와 입회자를 2023년 1회, 2024년 1회, 2025년 2회(2026. 3. 13._감사일 현재) 임명하였으나, 임명 예정자에게 공단 「공사업무집행규칙」 제36조 제6항에 따라 공사업무 이해충돌 방지 체크리스트를 받아야 함에도, 2023년 2월 18일부터 감사일 현재 (2026. 3. 27.)까지 시행한 준공검사에서 총 4건 중 4건의 이해충돌 방지 체크리스트를 받지 않은 사실을 확인하였다.

[표 1] 공사 업무이해충돌 방지 체크리스트 작성 현황(시설공사에 한함)

(2023.2.18.~현재 기준)

연도	순번	건 명	임명일자	체크리스트 작성 여부	비고
총		4건		4건(미작성)	
소계		1건		1건	
2023년	1	△△△△△△△△ 옥상방수공사	05.04.	×	
소계		1건		1건	
2024년	1	△△△△△△△△ 하수처리시설 정비공사	04.29.	×	
소계		2건		2건	
2025년	1	△△△△△△△△ 주차장 노면 정비공사	04.30.	×	
	2	△△△△△△△△ 전시물 설계 및 제작 설치	05.13.	×	

※ 사무소 전자문서시스템 자료 재구성

관련부서

△△△△△△△△은 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 시설공사 후 검사자, 입회자를 임명할 경우, 임명 예정자에게 공사 업무이해충돌 방지 체크리스트를 받아 투명하고 청렴한 업무를 추진 할 수 있도록 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)